المقرر رقم: 0396 الصادر بتاريخ: 14 إبريل 2021 المحدد لمحتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماع طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماع مكاتبها[34].

[34] - الجريدة الرسمية عدد 1489 بتاريخ 15 يوليو 2021.

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 2015-030 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتعلق بالمساعدة القضائية، يحدد هذا المقرر محتوى المساعدة القضائية ودورية اجتماع مكاتبها.

الفصل الثاني: محتوى الطلب

المادة 2 : الطلب

يحدد قانون المالية لكل سنة في ميزانية وزارة العدل الإيرادات الكافية لتحمل الاتعاب المصروفة في إطار المساعدة القضائية.

يتم صرف الاعتمادات المالية المرصودة للمساعدة القضائية بأمر تنفيذي من رئيس مكتب المساعدة القضائية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في هذا الإطار.

المادة 3 : شكل الطلب

يتم تقديم طلب المساعدة القضائية شفهيا أو كتابيا إلى مكتب المساعدة القضائية بمحكمة الولاية المختصة ترابيا ومعها الوثائق التي تمكن من إثبات احترام الشروط.

تعد مكاتب المساعدة القضائية استمارة الطلب.

المادة 4 : تقديم الطلب

يمكن تقديم الطلب من طرف :

- الطالب ؛
- منظمة غير حكومية، في هذه الحالة توقيع الطلب من طرف الطالب؛
- المحامي الذي اتصل به المتقاضي مباشرة.

يجب أن يكون المحامي مسجلا على لوائح المحامين المشاركين في المساعدة القضائية.

المادة 5 : الوثائق الضرورية

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على المساعدة القضائية أن يرفق الطلب بـ:

- صورة من بطاقة التعريف؛
- شهادة إقامة في البلدية التي أكدت فقره؛
- شهادة فقر أو تسجيل على السجل الاجتماعي؛
- الوثائق المتعلقة بالقضية المعنية.

المادة 6 : الحالات الخاصة

يجب على السجناء أن يرفقوا طلباتهم بـ:

- شهادة سجن؛
- الوثائق المتعلقة بالقضية المعنية.

يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء تعزيز طلبهم بـ:

- صورة من بطاقة التعريف إن وجدت؛
- شهادة تقديم طلب الحماية الدولية لكل شخص معني بالطلب وفي حال انعدام ذلك وثيقة أخرى تثبت تقديم طلب تصحيح الإقامة في موريتانيا؛
- في حالة الاعتقال الإداري إفادة اعتقال؛
- الوثائق المتعلقة بالقضية المعنية.

المادة 7 : الرفض

لا يمكن معالجة أي طلب مساعدة قضائية إذا كانت الوثائق الضرورية غير مصاحبة للطلب.

المادة 8 : صلاحية الطلب

يكون تقديم الطلب صالحا عندما تتم تعبئة الاستمارة وتوفير المعلومات المطلوبة وتقديم الوثائق الضرورية.

المادة 9 : قرار مكتب المساعدة القضائية

يبت مكتب المساعدة القضائية في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد تقديم الطلب.

الفصل الثالث: دورية اجتماعات المكتب

المادة 10 : الاجتماع

يجتمع مكتب المساعدة القضائية في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكنه عقد اجتماع استثنائي كلما دعت لذلك الحاجة بدعوة من رئيس المكتب.

المادة 11 : النصاب القانوني

النصاب القانوني لاجتماع مكتب المساعدة القضائية هو حضور أكثر من نصف أعضاءه (4) من ضمنهم الرئيس.

المادة 12 : الاجماع

تتخذ قرارات مكتب المساعدة القضائية بإجماع الأعضاء الحاضرين.

الفصل الرابع: ترتيبات نهائية

المادة 13 : التنفيذ

يكلف الأمين العام لوزارة العدل ورؤساء مكاتب المساعدة القضائية، كل في ما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.